

محاكم دبي
DUBAI COURTS



vo_rashedalsereidi : English



ال

بحث



الدفع الس

خدماتنا

عن المحاكم

الرئيسية





٤٨٦ / ٢٠٢٦ / ٢٣ تعيين خبرة

بيانات المنازعة

تاريخ تقديم الطلب الإلكتروني : 30	تاريخ اعتماد الإيداع والإشعار بسداد الرسوم : 14
12-2025	01-2026

رسوم و تأمينات تسجيل المنازعة

القيمة	
12001.00	رسم الدعاوى الابتدائية الغير مقدرة القيمة
115.50	مصاريف إعلانات - القضايا المدنية
10.00	رسم درهم الابتكار - الدعاوى المدنية (عام)
10.00	رسم درهم المعرفة
12136.50	إجمالي الرسوم المستحقة

مقدمة من

الاسم	اسم الوكيل	الفئة
1. متنازع	نادر عوض محمود صديق	بوكالة: راشد أحمد غريب هويشل الصريدي
عنوانه: الإمارات-إمارة دبي-بورسعيد - ديره - دبي-شقة 404-بناية المطار aman.siddiqui7@gmail.com 0502038347		



ضد



الوقائع

أولاً/ الوقائع:

جمعت بين المتنازع وممثل المتنازع ضدها علاقة معرفة سابقة بحكم انهما من نفس الجنسية السودانية (الاصل) وهذه المعرفة هي التي اورثت الثقة -التي تبين لاحقا انها لم تكن في مكانها الصحيح - في نفس المتنازع فقام بناء على طلب والحاح من ممثل المتنازع ضدها بالدخول في شراكة تجارية هو وشقيقه كطرف والمتنازع ضدها كطرف اخر ومقتضيات الشراكة كما جاءت بنودها كالتالي :

1- بداية الشراكة حسب العقد 12 مارس 2025 وقد قام الطرف الاول وهو المتنازع ضدها بالاسقاط والبيع والتنازل عن اعدد 40% من اسهم الشركة المتنازع ضدها للمتنازع وشقيقه مقابل مبلغ وقدره اثنان مليون درهم

ج-يتم البيع والتنازل بقيمة (2,000,000/-)درهم (مليون درهم اماراتي).
يلتزم الطرف الثاني و الثالث علي ان يكون سداد المبلغ المشار اليه عاليه علي النحو التالي :
•الدفعة الاولى شيك برقم000056بتاريخ25/03/2025بقيمة (250,000.00درهم) (مائتان وخمسون ألف درهم) صادرمن بنك راس الخيمة .
•الدفعة الثانية شيك رقم000057بتاريخ25/06/2025بقيمة (750,000.00درهم) (سبعمائة وخمسون ألف درهم) صادرة من بنك راس الخيمة.
•الدفعة الثالثة شيك000058بتاريخ25/09/2025بقيمة (250,000.00درهم) (مائتان وخمسون ألف درهم) صادرمن بنك راس الخيمة.
•الدفعة الرابعة شيك رقم000059بتاريخ25/12/2025بقيمة (750,000.00درهم) (سبعمائة

البند الثالث : توزيع الرباح و الخسائر

يتم توزيع الارباح والخسائر بنهاية كل سنة ماليةبتاريخ 31-12 ،

البند الرابع: بداية الشراكة والادارة

اتفق الاطراف بأن تبدأالشراكة في يوم توقيع العقد واستلام الشيكات من الطرفين الثاني والثالث وهي شراكه مستمرة بين الاطراف الثلاثة،علي ان تكون إدارةمشاركة بين الاطراف علي أن يمد الطرف الاول الطرفين الثاني و الثالث حساب معاينة للوحة القيادة ما يعرفdashboard.

البندالخامس:اتفق الاطراف على تأسيس واقامةشركة في المنطقة الحرةبدي نشاطها تجارة السيارات المستعملةعلي أن تحل الشركة محل عقد الشراكة الحالي.

البندالسادس:اتفق الاطراف على أن يعمل الطرف الاول بجد لجلب الاستثمارات اللازمة لدفع عمليات الشراءوالبيع ورفع القيمةالسوقية للمعرض.

البندالسابع:اتفق الطرف على أن يسجل اسم المعرض كعلامة تجارية باسم الشركة التي سوف تنشأ في المنطقةالحرةدبي.

البندالثامن:اتفق الاطراف على ان تظل رخصة الفرع لموتر اكسبرتس موجودة لفائدتها المرجوة مستقبلا .

البند التاسع: اتفق الاطراف على ان يدعم الطرف الثاني والثالث المعرض بمبلغ وقدره خمسمائة ألف درهم لدعم عمليات شراء السيارات.





-يتعهد كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالشراكة وعدم التعرض للمنافسة غير النزيهة مع الطرف الآخر.
حررت هذه الاتفاقية من أربع نسخ متطابقة لها ذات القوة في الاثبات يحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع الرابعة في الشركة

تلي هذا العقد علي اطرافه وقبلوها وعليه وقعوا
(لפטاً مستند رقم 1 صورة من اتفاقية الشراكة).

وقد قام المتنازع وشقيقه بتنفيذ ما يليهما من التزامات فسلما للطرف الاول (المتنازع ضدها الشيكات المشار اليها في الاتفاقية بقيمة 2000000 (اثنين مليون درهم) و ثم قاما اعمالا لمبدأ حسن النية بتحويل مبلغ وقدره 580,000 بناء على طلب المتنازع ضدها وولتكون هذه النواة التي يستند عليها مشروع الشراكة و تثمر الارباح من خلاله ومن خلال السيارات التي وعد بها مثل المتنازع ضدها لرفد الشراكة وحتى تكون الشيكات الممنوحة للطرف الاول المتنازع ضدها فقط شيكات لضمان سريان الشراكة وليست للتصرف فمبلغ ال 580,000 الذي تم سداده من قبل المتنازع اضافة على البند الذي يلزم الطرف الاول بجلب سيارات عملائه, كان كافيا لضمان نجاح واستمرار المشروع.
(مستند رقم 2- صورة من الشيكات)

و بعد ان اوفى المتنازع وشقيقه بجميع الالتزامات تجاه الطرف الاول المتنازع ضدها لم يحصل اي ثمرة وتكشفت الوعود التي قطعها ممثل المتنازع ضدها عن خداع بين واتضح جليا ان المتنازع ضدها ليس لها اصول تقوم عليها ولا توجد بها السيارات التي وعد بها ممثل المتنازع ضدها كجزء من بنود الشراكة الالتزامات فقد ذكر ممثل المتنازع ضدها ان المعرض التابع للشركة يبيع شهريا عدد عشرين سيارة من الفئة العالية ذات الربح الميسور كل ذلك لم يكن صحيحا ولم تقم المتنازع ضدها بتنفيذ اي عملية بيع سيارة طوال اشهر من بداية الشراكة بالرغم من الوعود التي قطعها ممثل المتنازع ضدها حين تسلم مبلغ ال 580,000 والشيكات .

ثانيا: اخلت المتنازع ضدها بالالتزام الذي يقضى باشتراك المتنازع وشقيقه في الادارة وتمكينه من الولوج في صفحة التحكم في لوحة القيادة مما يعنى بالضرورة اخراجهما من الصورة وتغييب الامور المالية والادارية التي تحدث في الشركة وبهذا تكون الشراكة ليست قائمة على اي اساس من الاسس التي يتطلبها القانون والعرف.

اعملا لحسن النية وحفظا لعلاقة الود ارسل المتنازع وشقيقه وسيطا لممثل المتنازع ليفض الشراكة ويرجع لهما الشيكات التي اصبحت في يدهم بلا سبب قانوني كون ان الشراكة نفسها لم تقم بسبب اخلال المتنازع ضدها وممثلها وفيما يتعلق بالمبلغ المدفوع للمتنازع ضدها فقد طلبا رده ولو على اقساط ان لم يكن دفعة واحدة لكن هذا المسعى قوبل بالرفض من قبل المتنازع ضدها وممثلها

ثم لاحقا بتاريخ 2025-11-24 ارسل المتنازع وشقيقه انذرا قانونيا للمتنازع ضدها يطالب فيها بفسخ عقد الشراكة وارجاع الشيكات ومبلغ 580,000 درهم ولكن المتنازع ضدها لم تستجيب ولم تكلف نفسها عناء الرد على الانذار فلم يجد المتنازع بدا من ان يرفع الامر للقضاء بغية الوصول للحق

المطالبات والأسانيد القانونية

الأسانيد القانونية للمطالبة..

من المقرر ان الاخلال بالعقد من اوضح صور الضرر لانه يسلب المتعاقد ماله من مزاي ويغير مركزه القانوني والاجتماعي لذا حرص الفقهاء دائما ان يكون جزاء الاخلال بالتعاقد هو التعويض الذي يعيد المتعاقدين على الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد والحكم بالتعويض ان كان له مقتضى



نفيه من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يشترط ان تقيم قضاها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق .

الطعن رقم 67-2014 طعن عقارى

وقد نصت المادة رقم 282 من قانون المعاملات المدنية الإتحادي على أنه:

(كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر).

ونصت المادة 283 على أنه:

((1- يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.

2- فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر)).

كما نصت المادة رقم 292 من ذات القانون على أنه:

(يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر الحق المضرور من ضرر ومافاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار).

الأضرار المادية والمعنوية :

لما كان ما تقدم وثبت بالدليل القاطع ان الشراكة منذ بدايتها وحتى قيام هذا النزاع لم تثمر من جانب المتنازع ضدها اي ربح لمصلحة المتنازع مما يجعل وقوع الضرر المادى امر لا شك فيه وعليه يستوجب التعويض .

اما الاضرار المشتركة المادية والمعنوية فتتمثل في استغلال احد الشيكات المودعة كضمان للشراكة من قبل ممثل المدعية مع علمه القاطع واليقيني بعدم توفر المبلغ بالحساب وذلك من خلال المناقشة التى تمت بين الطرفين في هذا الشأن وتسبب ارتجاع الشيك دون صرف في خسارة المتنازع لعلاقته ببنك راس الخيمة مما حدا بالاخير ان يتخذ اجراءات بخصوص شيكات اخرى كانت مودعة لدى البنك وخسارة تمويل كان في طريقه ليد المتنازع ومجموعة من الاضرار تسبب فيها المتنازع ضدها وممثليها لا يتسع المجال لحصرها

وقد قضت المحكمة الإتحادية العليا بـ :

(إن التعويض يقدر بقدر الضرر وهو يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأن مناط الحكم به عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محققاً وبأن يكون بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتماً) .

الطعن رقم / 437/ 2013 / مدني / جلسة 21/1/2014

وهدياً بما تقدم :

ولما كانت شروط الاخلال بالتعاقد من طرف المتنازع ضدها قد اتضحت في صورة جليه مسئولية المدعي عليه عن الدعوي الماثلة من الناحية القانونية مما يجعل الدعوي مقبولة .

ولذلك الأسباب، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أخرى أجدى وأجدر بالقبول والنظر والاعتبار،،

يطلب المدعي من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له بالآتي :-

أولاً: قبول قيد الدعوى وندب خبير تكون مهمته اثبات اخلال المتنازع ضدها بشروط واتفاقية الشراكة على النحو الذى تم ذكره سالفا وعدم مشروعية حجز المبالغ او الشيكات التى بحوزتها , مع وتحديد أقرب جلسة لنظرها مع إعلان المتنازع ضدها بها قانوناً.

ثانياً: بعد التقصي والتحقق اثبات ان المتنازع يستحق ان يسترد مبلغ (اثنين مليون وخمسمائة وثمانين الف درهم من المتنازع ضدها .

اثبات ان المتنازع تعوبضا قدره مليون درهم على ما لحق به من ضرر جراء فعل المتنازع ضدها



1

- أولاً: قبول فيد الدعوى وندب خبير تكون مهمته اثبات اخلال المتنازع ضدها بشروط واتفا
قية الشراكة على النحو الذى تم ذكره سالفا وعدم مشروعية حجز المبالغ او الشيكات التى بد
وزتها , مع وتحديد أقرب جلسة لنظرها مع إعلان المُتنازع ضدها بها قانوناً.
- ثانياً: بعد التقصي والتحقيق اثبات ان المتنازع يستحق ان يسترد مبلغ (اثنين مليون وخذ
مسمائة وثمانين الف درهم
من المتنازع ضدها .
- اثبات ان المتنازع تعويضاً قدره مليون درهم على ما لحق به من ضرر جراء فعل المتنازع
ضدها
- ثالثاً: إلزام المُدعى عليه بالرسوم والمصاريف .
وتفضلوا بقبول وافر الإحتراح والتقدير

المستندات

المسلسل	الوصف	
1	اثبات الشخصية او الرخصة للشركة	استعراض
2	الوكالة (راشد أحمد غريب هويشل الصريدي عن نادر عوض محمود صديق)	استعراض
3	الرخصة الصادرة من جهة الإختصاص (موتر اكسيرتس لتجارة السيارات ذ م م)	استعراض
4	إثبات الشخصية (نادر عوض محمود صديق)	استعراض
5	حافظة مستندات	استعراض



محاكم دبي
DUBAI COURTS



vo_rashedalsereidi : English



البيانات ال

الدفع السريع

خدماتنا

عن المحاكم

الرئيسية

